

1500298-05.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2302293/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adem Jose Marcelino Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

ADEM JOSÉ MARCELINO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500298-05.2021.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500298-05.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2302293/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adem Jose Marcelino Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

ADEM JOSÉ MARCELINO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 06 de novembro de 2021, aproximadamente à meia noite e quinze, na rua Acre, n. 861, no bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 50,05g da droga "Erythroxylon coca L", ou seja, cocaína, na

sua forma de “crack”, substância esta capaz de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares estavam em patrulhamento no local quando avistaram um veículo VW/Parati em alta velocidade, que passaram a acompanhar, e do qual viram que foi arremessado um objeto. Assim, foi dada ordem de parada ao réu, o condutor, e com ele foi encontrada a quantia de R\$570,00. Após averiguação, foi constatado que o objeto arremessado era uma grande porção de crack, que o acusado assumiu ser sua, alegando que daria como parte do pagamento pelo veículo que estava dirigindo.

O réu, notificado (pág. 106), apresentou defesa preliminar (págs. 110/114) e, recebida a denúncia (págs. 131/133), foi citado (pág. 183).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns e foi interrogado o réu (págs. 185 e 189- mídias digitais).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 191/202).

A defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, II, “d”, do Código Penal); a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; o regime inicial aberto; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (págs. 111/121).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/02), boletim de ocorrência (págs. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 12) e pelo laudo pericial (págs. 14/17), que evidenciam a existência de substância entorpecente (“Erythroxylum coca”), bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

A testemunha Isac, em juízo, declarou que ele e o réu estavam indo para a casa do último no veículo que havia emprestado de um indivíduo chamado Manoelito. Declarou que não presenciou a compra dos entorpecentes pois estava pegando o automóvel emprestado no momento. Disse que não viu os entorpecentes serem arremessados do carro. Relatou que o réu, logo que abordado, assumiu a propriedade da droga, alegando estar vendendo por estar em momento de dificuldades em razão da perda do emprego. Por fim, disse que foi encontrada uma porção de maconha com ele, que era destinada para uso próprio.

O Policial militar Jonatas Rodrigues da Silva, em síntese, confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que avistou veículo em direção perigosa e, no acompanhamento a ele, viu o réu arremessando algo da janela do carro. Fez a abordagem e, ao verificar, foi constatado que o objeto lançado era uma grande porção de droga, que o réu, de pronto, assumiu ser sua. Por fim, disse que o réu é conhecido no meio policial por frequentar pontos de tráfico de drogas.

O policial militar Carlos Henrique confirmou, essencialmente, os fatos narrados na denúncia e por seu colega de corporação.

Por fim, em seu interrogatório, Adem confessou a autoria do delito, tanto em juízo quanto em fase inquisitorial. Sob o manto do contraditório, declarou que a droga era para a venda e que traficava por desespero, porque precisava de dinheiro. Disse que declarou aos policiais que estava querendo comprar a Parati, mas não era verdade. Ele havia emprestado o carro de um colega para dar uma volta e foi buscar a droga, que lhe custou R\$ 1500,00, para pagar posteriormente, de acordo com o "giro" (sic) da droga. E que os R\$570,00 eram de seu acerto no trabalho, do qual havia sido demitido. Relatou que estava trabalhando sem registro como pedreiro, com seu tio. Disse que não tem antecedentes criminais, mas não soube dizer quanto a Isac. Ao final, disse que está muito arrependido.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E, diante das provas colhidas, restou comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu foi o autor, porque, além de ter sido lançada uma grande porção de crack do carro que ele conduzia, ele confessou, desde a fase policial, a prática delituosa, apenas tendo alterado, em juízo, nuances quanto à execução do crime, sem buscar, todavia, evadir-se de sua responsabilidade penal. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Néelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

E a confissão, na espécie, soma-se ao mais da prova oral, eis que, no que essencial, na linha dos coerentes depoimentos dos policiais militares e, no mais, da imputação. Ressalvo, entretanto, que o acusado não trouxe qualquer indicativo de origem lícita do numerário com ele apreendido. E, no mais, a diversidade de versões leva a crer exatamente a ilicitude. Ora, se ele inicialmente revelou a intenção de compra do veículo para, depois, negá-la em juízo, e não trouxe mínimos indicativos de que de fato trabalhava, ainda que informalmente, com seu tio, e, por fim, relatou estar passando por sérias dificuldades financeiras, a única conclusão a que se pode chegar é a de que o valor teve origem na venda de droga, de modo que será perdido em favor do FUNAD.

Noutra senda, conforme o tipo penal em comento, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar", praticada pelo acusado, ficaram configuradas e se subsumem perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357. Diante deste quadro, inexistem dúvidas da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A despeito da confissão espontânea, circunstância prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a pena permanece em seu patamar mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Pela causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o réu não ostenta antecedentes criminais e não há indícios de que integre organização criminosa, reduzo a pena à metade, e não ao máximo, devido à natureza da droga ("crack"), com nefastos efeitos sociais, e à razoável quantidade (ao menos para os padrões locais) o que perfaz o montante final de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Na linha da jurisprudência consolidada, no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado e por não ostentar maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Isso porque, a par de se tratar de réu primário, sem maus antecedentes, bem como de a pena não suplantar 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências concretas da conduta na espécie, tendo em mente a quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito.

Assim, com fundamento no artigo 44, caput, do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, ambas em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva.

Ainda na mesma linha, e tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo ao réu recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar ADEM JOSÉ MARCELINO COSTA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 3 salário mínimos e na prestação de serviços, ambas em favor de instituição de combate à drogadição, a serem apontadas em sede executiva. Faculto-lhe o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 570,00 apreendido em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA